

1500259-53.2022.8.26.0614
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 24/10/2022
... 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500259-53.2022.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500259-53.2022.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162548/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 25571938 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2162548 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WASHINGTON ADRIANO ALBINO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

WASHINGTON ADRIANO BALBINO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 23h20min, em uma via pública na Rua Sebastião Fabiano, Bairro Jardim Pontal das Pitãs, neste município e comarca de Tambaú - SP, o denunciado, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 07 pedras de crack (0,71g.), substância capaz de provocar dependência física e psíquica, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Segundo o Ministério Público, " o denunciado promovia a mercancia ilícita de drogas nesta municipalidade e se posicionou em via pública para comercializá-las, escondendo a droga em galhos e trazia consigo uma parcela das drogas. Ocorre que, os policiais observaram o comportamento suspeito de Washington e após, já ao lado de um usuário, em um "ponto", foi abordado. Ocasão em que foram encontrados 07 pedras de crack e R\$7,00, frutos do tráfico. O denunciado chegou a confessar informalmente ao militares e disse que vendia cada pedra de crack pelo valor de R\$10,00. Em um caminhão próximo, foram localizados ainda, 20 pinos de cocaína, mas Washington nega se sua essa droga, imputando ao usuário, identificado como João Pedro, que também nega e diz o contrário".

O réu foi notificado. (fl. 117)

Defesa preliminar apresentada (fls. 104/106).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 118/119).

O réu foi citado.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2022, as 14:15. (fl. 118/119).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa as rés a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl.01), auto de exibição e apreensão (fl.20), auto de constatação preliminar (fls.21 e 22), boletim de ocorrência (fls. 02/04), laudo pericial (fls. 84/86 e 87/89), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 90/91), além da prova oral produzida.

A testemunha Rafael Luis Garcia Paião, Policial Militar, disse que recebeu informação de tráfico de drogas no local conhecido como mercearia do Ceará. Disse que desembarcou da viatura no local e ficou visualizando. Disse que o comércio estava fechado no horário. Conta que visualizou uma pessoa agachando em um local e se aproximando de Washington. Disse que no local, localizou um pote plástico com sete pedras de crack. Conta que do lado, em um vão da carroceria de caminhão, localizou 20 pinos de cocaína. Conta que Washington confessou a venda do crack. Disse que a cocaína não lhe pertencia. Disse que a ocorrência ocorreu durante a noite. Com o réu nada foi encontrado, mas apenas no local em que ele teria agachado. Disse que estava a cerca de uma quadra de distância. Disse que o local era iluminado e só havia duas pessoas.

Reilin Sheliton Madrini, Policial Militar, testemunha, afirmou que estava em patrulhamento quando recebeu denúncias referentes a tráfico de frente a uma mercearia no local, mercearia do Ceará. Disse que em visualização rápida no local percebeu um indivíduo indo até o local e depositando algo próximo de uma árvore. Disse que em abordagem, localizou R\$7,00 com o réu. Retornando até a referida árvore verificou um pote com pedras de crack. Do lado, em um caminhão, havia 20 pinos de cocaína. O réu disse que o crack lhe pertencia, mas negou a propriedade da cocaína. Disse que João teria assumido que a cocaína lhe pertenceria. Conta que estava há uma esquina de proximidade, cerca de dez metros. Disse que conseguiu identificar quem era as pessoas pela diferença física entre as pessoas. Disse que no momento não havia venda, mas apenas o depósito da droga pelo Réu. Disse que o local era iluminado.

Em seu interrogatório, o réu WASHINGTON ADRIANO BALBINO, disse que a acusação não é verdadeira. Afirma que teria comprado a droga de Bruna para usar junto. Diz que é usuário e que morava na rua.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.1), auto de exibição e apreensão (fl. 20), auto de constatação preliminar (fls. 21 e 22), boletim de ocorrência (fls. 02/04), laudo pericial (fls. 84/86 e 87/89), Relatório Final (fls. 90/91), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.1) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu R\$7,00 em moeda corrente. Nas proximidades havia 07 pedras de crack (8,17g.) e 20 eppendorfs de cocaína (20,35g.). O crack foi reconhecido pelo réu como de sua propriedade em solo policial, embora tenha negado em Juízo.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

O réu já estava sendo observado pelos militares, e sua movimentação, além do local onde foi abordado já ser conhecido como ponto de venda de drogas, não restaram dúvidas aos militares de que ele estava de fato no local para promover a mercancia ilícita de drogas.

Chama atenção o fato dos policiais militares terem visualizado o réu agachando próximo a uma árvore e lá depositando algo, que mais tarde confirmou ser a embalagem com a droga. Os policiais estavam há poucos metros de distância, o local era iluminado, os dois indivíduos eram fisicamente diferentes, o que se evidencia

inclusive pela audiência de custódia. Sendo um deles João, também identificado como Bruna, com compleição física totalmente diversa da do acusado.

Além de confessar informalmente aos policiais a prática do crime e informar como eram vendidas e o valor de cada pedra de crack.

Não há dúvida da traficância.

Sendo assim, não restam dúvidas sobre a autoria do crime, levando em consideração também a quantidade de droga apreendida.

Outrossim, importa destacar que são verbos nucleares aptos a configurar a prática do delito, além da venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, e utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Aponto, ainda, que diante da reincidência específica, 000598-62.2017.8.260614, verifica-se que o réu dedica-se à atividade criminosa.

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade não merece ser exasperada. Não há maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Presente a reincidência específica, 0000598-62.2017.8.26.0614, fica esta compensada pela confissão em solo policial..

Terceira etapa. Considerando a reincidência específica, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto se dedique a atividades criminosas.

Portanto, fixo a pena final de 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada e da reincidência, determino seu cumprimento inicial no regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): diante do montante da pena aplicada, não é possível sua substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WASHINGTON ADRIANO BALBINO pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena de 5 anos de reclusão de 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Não havendo razão para revogação da prisão preventiva, mormente diante da sua condenação em cognição exauriente, ao tempo que reviso a prisão preventiva, verifico a necessidade de sua manutenção.

Recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Anote-se a revisão da prisão preventiva.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA